

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA

INTRODUÇÃO E ASPECTOS HISTÓRICOS

Convenção Americana de Direitos Humanos

Quanto à Convenção Americana de Direitos Humanos, é importante recordar que, em 1948, ocorreu a criação da Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio do documento chamado Carta da OEA. Esteja atento, pois esse é ponto de prova a ser observado. Nesse sentido, lembre-se que há estudo de sistemas de proteção dos Direitos Humanos dividido em sistema global e sistemas regionais. Nesse caso, o Sistema Global de Direitos Humanos é sistema da Organizações das Nações Unidas (ONU), criado em 1945.

Já no âmbito da América, há a OEA, a qual possui o seu próprio sistema também de proteção dos Direitos Humanos. No que tange ao Pacto de São José da Costa Rica, é fundamental ressaltar que ele não foi criado no âmbito da ONU, e sim, da OEA. Esse é um detalhe recorrentemente cobrado em prova.

Retomando a criação da OEA, que se deu em 30 de abril de 1948, vale frisar que o Brasil foi um dos fundadores. Ainda no mesmo, dentro da OEA, há o surgimento de outro importante documento que é a Declaração Americana de Direitos Humanos (DADH). É essencial não confundi-la com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a qual está vinculada à ONU. Portanto, quando se aborda a declaração universal e pactos internacionais de direitos civis e políticos, está se referindo ao âmbito da ONU.

Anos depois da criação da OEA, há a edição e uma negociação até o surgimento do texto do Pacto de São José da Costa Rica. Isso aconteceu no fim da década de 60, mais precisamente em 1969, tendo a adoção da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Vale citar que o documento foi adotado em 22 de novembro de 1969 na Costa Rica, por isso que, popularmente, se refere a essa convenção como Pacto de São José da Costa Rica.

Um detalhe importante é que a convenção não entrou em vigor. Nesse contexto, a entrada em vigor aconteceu somente a partir do momento em que o décimo primeiro país realizou o depósito da ratificação da presente convenção. Sendo assim, o texto da convenção foi editado em 1969, mas não significa que ele entrou em vigor no mesmo ano.



5m

ANOTAÇÕES

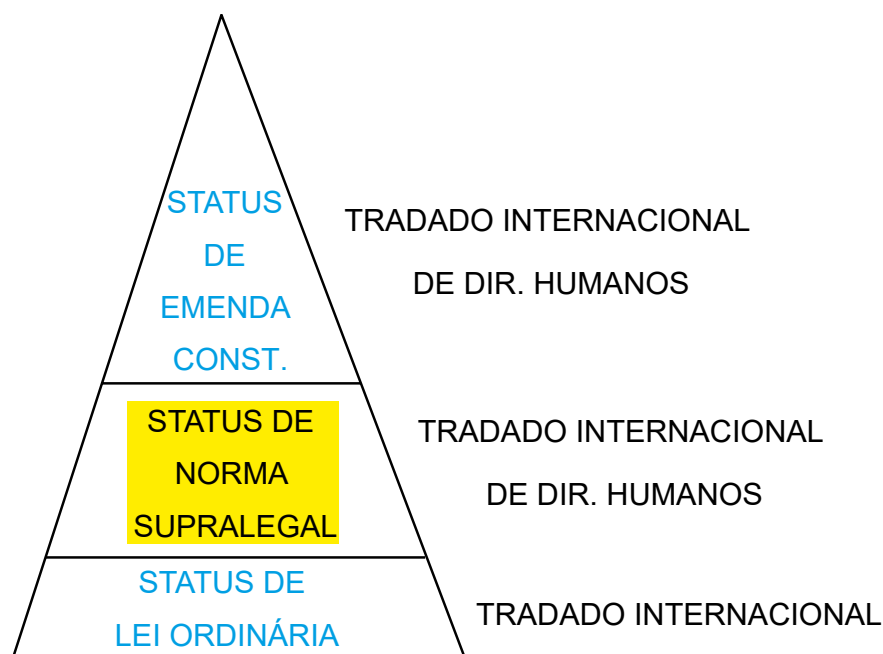
Nesse sentido, o próprio estudo de tratado internacional prevê que, para entrar em vigor, alguns tratados podem criar critérios. Por exemplo, o texto foi editado, porém entrará em vigor apenas a partir do vigésimo país confirmar o seu consentimento do tratado. Essa é a mesma situação que aconteceu com o Pacto de São José da Costa Rica, pois, ele entrou em vigor somente em 1978, ou seja, nove anos depois da sua criação. Portanto, esteja atento a esse ponto, pois ele pode ser cobrado em prova.

Lembre-se que a CADH corresponde ao mesmo que ao Pacto de São José da Costa Rica. Sendo assim, a CADH entra em vigor em 1978. Nesse contexto, uma questão que costuma ser abordada, em provas, é se já em 1978 o Brasil tinha a CADH em vigor no sistema jurídico brasileiro, a resposta é negativa. lembre-se que, nesse período, o Brasil vivia uma época de ditadura militar, consequentemente, houve muita dificuldade em aprovação e ratificação de textos de Direitos Humanos e tratados nacionais durante aquela época.

Desse modo, no período de redemocratização, após o término da ditadura militar, o Brasil recebeu uma quantidade significativa de ratificação de documentos que ficaram suspensos no período anterior. Essa é a principal razão de porquê, no Brasil, a CADH entrou em vigor imediatamente no final da década de 70. Logo, apenas nos anos 90, no período de redemocratização, que de fato passam a ratificar esses instrumentos, dentre eles a CADH. Com isso, o Brasil se tornou signatário da CADH a partir do Decreto n. 678/1992.

É importante ressaltar que a CADH refletiu em diversos aspectos direitos da Constituição brasileira. Assim, durante o estudo do direito material propriamente dito, percebe-se a influência do direito interno por conta dessa convenção.

Status normativo-hierárquico da Convenção Americana de Direitos Humanos





15m

Quanto à hierarquia de normas, é preciso compreender como foi incorporada a CADH. Nesse contexto, se o tratado internacional não tiver matéria de Direitos Humanos, será incorporado como norma infraconstitucional com *status* de lei ordinária. Enquanto isso, quando o tratado internacional for de Direitos Humanos a situação altera, conforme define a Emenda Constitucional n. 45/2004, que acrescentou o § 3º no Art. 5º. De acordo com o dispositivo, se o tratado internacional for de Direitos Humanos e passar nas duas casas do Congresso Nacional em dois turnos de votação ou obtiver três quintos dos votos nos respectivos membros de cada Casa, o tratado internacional terá *status* de emenda constitucional.

Já quando o tratado internacional for de Direitos Humanos, porém, não atingir os requisitos previstos no Art. 5º, § 3º ou foram promulgados antes da Emenda Constitucional m. 45/2004. Nesse sentido, é essencial mencionar que a CADH foi promulgada em 1992, ou seja, antes da inclusão do Art. 5º, § 3º, por meio da Emenda Constitucional m. 45/2004.

Desse modo, todos os tratados aprovados após 2004 que não atingissem os requisitos, teriam, de acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal (STF), *status* de supralegal, isto é, *status* de norma supralegal. Por outro lado, os anteriores à Emenda Constitucional m. 45/2004 também teriam o *status* de supralegalidade. Nessa perspectiva, o Pacto de São José da Costa Rica foi incorporado com *status* de norma supralegal.

Esteja atento, pois, ao se tratar de hierarquia ou *status* normativos da CADH, ela não tem *status* de emenda, e sim, de norma supralegal, portanto, está abaixo da Constituição Federal. Com isso, é possível afirmar que a CADH, isto é, o Pacto de São José da Costa Rica possui *status* infraconstitucional.

ESTRUTURA DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH)

Parte I – Deveres dos Estados e Direitos Protegidos

- CAPÍTULO I – Enumeração de Deveres;
- CAPÍTULO II – Direitos Cíveis e Políticos;
- CAPÍTULO IV – Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação;
- CAPÍTULO V – Deveres das Pessoas;
- CAPÍTULO III – Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

ANOTAÇÕES

Parte II – Meios da Proteção

- CAPÍTULO VI – Órgãos Competentes;
- CAPÍTULO VII – Comissão Interamericana de Direitos Humanos;
- CAPÍTULO VIII – Corte Interamericana de Direitos Humanos;
- CAPÍTULO IX – Disposições Comuns.

Parte III – Disposições Gerais e Transitórias

- CAPÍTULO X – Assinatura, Ratificação, Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia;
- CAPÍTULO XI – Disposições Transitórias.

No que tange ao estudo da CADH, para fins de prova, os assuntos fundamentais são a Parte I e a Parte II, que tratam sobre Deveres dos Estados e Direitos Protegidos e Meios da Proteção, respectivamente. Já a Parte III, mais técnica, será cobrada a depender do edital de concurso público. Em geral, se estuda os aspectos voltados a ratificação, reserva, carta de pleno poderes em curso completo sobre tratados nacionais. Assim, se o edital mencionou CADH, o candidato deve focar na Parte I e a Parte II.

Nesse sentido, lembre-se que a Parte I discorre sobre o direito à vida, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos civis e políticos, sobre garantias judiciais, pena de morte, esse que é um tema importante. Enquanto, a Parte II aborda os órgãos de proteção que compõem o sistema interamericano de Direitos Humanos. Sendo assim, o estudo pode ser dividido em duas partes, porque são formas de cobrar conteúdo diferentes. Há provas que cobram somente a Parte I e, outras, exigem conhecimentos sobre o sistema interamericano.

Na Parte I, o Capítulo I – Enumeração de Deveres, trata sobre os deveres no Estado, e não, dos deveres do cidadão. Já o Capítulo II – Direitos Civis e Políticos, aborda os direitos de primeira geração. Em relação ao Capítulo III – Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação, é preciso recordar que, ao estudar Direitos Humanos, é feita a classificação dos direitos em primeira, segunda e terceira geração. Nesse ponto, lembre-se que direitos de primeira geração são direitos civis e políticos, que foram objetos do Pacto de São José da Costa Rica.



20m

ANOTAÇÕES

Já os direitos de segunda geração, que são direitos econômicos, sociais e culturais, apesar de ter um capítulo específico dentro da CADH, a convenção não enumerou direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, a CADH apenas menciona esses direitos e cita que o Estado, na medida do possível, terá que efetivar os direitos, sem especificá-los, diferentemente do que detalha nos direitos de primeira geração. Assim, uma pergunta muito cobrada em prova é se a CADH trata sobre direitos de primeira e segunda geração. Contudo, é fundamental frisar que a CADH abordou os direitos de primeira geração, enquanto, os direitos de segunda geração somente foram citados.

A segunda parte sobre a CADH é a qual se abrange o estudo sobre o sistema interamericano de proteção dos Direitos Humanos. Nesse ponto, o foco é nos órgãos competentes que compõem o sistema interamericano, que é a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A Parte II é um tema muito importante e se torna um pouco mais difícil do que a Parte I, que discorre sobre os direitos em espécie.



DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS

ENUMERAÇÃO DE DEVERES

Art. 1º – Obrigação de Respeitar os Direitos

1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

Art. 2º – Dever de Adotar Disposições de Direito Interno

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo no Art. 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outras naturezas que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

ANOTAÇÕES

Art. 3º – Direitos ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.

Art. 4º – Direito à Vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.
3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.
6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.

Art. 5º – Direito à Integridade Pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.
3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente.
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, a ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoal não condenadas.
5. Os menores, quando puderem ser processados, deve ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.
6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

Art. 6º – Proibição da Escravidão e da Servidão

1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou a servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas.
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, importa por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.

ANOTAÇÕES

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo:
- a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoal reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços de devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado;
 - b) o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciências, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele;
 - c) o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e
 - d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

Art. 7º – Direito à liberdade pessoal

- 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.
- 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.
- 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários.
- 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela.
- 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-Partes cujas leis preveem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.
- 7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Art. 8º – Garantias Judiciais

- 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

ANOTAÇÕES

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

- a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;
- b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;
- c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa;
- d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;
- e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
- f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presente no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.
- g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e
- h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.

4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos.

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.

Art. 9º – Princípio da Legalidade e da Retroatividade

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado.

Art. 10 – Direito à indenização

Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário.

Art. 11 – Proteção da Honra e da Dignidade

- 1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.
- 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
- 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.

Art. 12 – Liberdade de Consciência e de Religião

ANOTAÇÕES

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.
2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pelas leis e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou moral pública ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.
4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
